ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์

พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้บัญญัติให้บุคคลสองคนไม่ว่าเพศใดสามารถทำการสมรสกันได้ นายทะเบียนสหกรณ์จึงได้ปรับปรุงกรอบแนวทางในการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์จะให้ความเห็นชอบรับจดทะเบียนข้อบังคับ ประกอบด้วยรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกสมทบกับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ คุณสมบัติอื่น วิธีรับสมัคร การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของสมาชิกสมทบที่สหกรณ์จะกำหนดไว้ในข้อบังคับตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม และวรรคสี่ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๑๖ (๘) ประกอบมาตรา ๔๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายทะเบียนสหกรณ์ จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือคำแนะนำอื่นใด ในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๕ รายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกสมทบกับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ที่จะกำหนดเป็นคุณสมบัติสมาชิกสมทบในข้อบังคับของสหกรณ์แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ที่ออกตามความมาตรา ๔๑ วรรคสาม

ข้อ ๖ รายการเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น วิธีรับสมัคร การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบสำหรับสหกรณ์แต่ละประเภทที่จะกำหนดในข้อบังคับ ให้กำหนดรายการเป็นไปตามกรอบแนวทางที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่จะให้ความเห็นชอบรับจดทะเบียนข้อบังคับเพิ่มเติมในแต่ละรายการ ดังนี้

(๑) การกำหนดคุณสมบัติอื่นของสมาชิกสมทบเพิ่มเติมจากข้อ ๕ ที่กำหนดให้สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ แต่สำหรับสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและสหกรณ์ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษา อาจกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบในข้อบังคับให้รับผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษานั้น ทั้งผู้ที่บรรลุนิติภาวะและยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีสัญชาติไทยเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้

(๒) การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบนอกจากจะถือปฏิบัติตามกรอบแนวทางที่กำหนดแล้ว สหกรณ์อาจกำหนดเหตุในการขาดจากสมาชิกสมทบ ไว้ในข้อบังคับเพิ่มเติมได้อีกตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่สมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบตามข้อ ๕ ต้องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ สหกรณ์จะต้องกำหนดในข้อบังคับให้ชัดเจนว่าจะถือเป็นเหตุให้สมาชิกสมทบรายนั้น ๆ ต้องขาดจากสมาชิกภาพหรือให้เป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้

(๓) สิทธิของสมาชิกสมทบ สหกรณ์จะต้องกำหนดสิทธิที่สมาชิกสมทบพึงได้รับจากสหกรณ์ไว้ในข้อบังคับอย่างชัดเจนและต้องไม่มีสิทธิดีกว่าสมาชิก หากสหกรณ์ไม่กำหนดสิทธิที่สมาชิกสมทบพึงได้รับในเรื่องใดไว้ให้ชัดเจน ก็ให้ถือว่าสมาชิกสมทบไม่สามารถได้รับสิทธิในเรื่องนั้นจากสหกรณ์ ทั้งนี้ สหกรณ์จะต้องกำหนดให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบอย่างน้อยตาม (๓.๑) และ (๓.๒) สำหรับการกำหนดให้สิทธิในเรื่องอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๓.๑) การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด และให้ได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิก หากสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมหรือสหกรณ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสะสม การจ่ายคืนค่าหุ้นในแต่ละปีบัญชี สมาชิกสมทบอาจรับโอนจำนวนหุ้นทั้งจำนวนจากสมาชิกซึ่งขาดสมาชิกภาพ แล้วแต่กรณีได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์

(๓.๒) เงินเฉลี่ยคืน สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจได้ในอัตราเดียวกันกับสมาชิก

(๓.๓) การรับฝากเงิน สามารถกำหนดให้สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทั้งเงินฝากประเภทออมทรัพย์และประเภทประจำ

(๓.๔) การให้เงินกู้ สามารถกำหนดให้สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นที่ตนเองมีอยู่ในสหกรณ์

ข้อ ๗ นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ สิทธิอื่นใดที่สมาชิกสมทบเคยได้รับตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ยังคงได้รับสิทธินั้นต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
นิรันดร์ มูลธิดา
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์

การกำหนดรายการเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้กำหนดในข้อบังคับ

หมวด ...
สมาชิกสมทบ

ข้อ... สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้สมัครต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจำ

ข้อ...[①] คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และมีความสะดวกที่จะดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์

(๒) เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย

(๓) ก. บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ หรือ

* ข..... หรือ

**ค. .....

(๔) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม

(๕) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

(๖) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ ***..... อื่น

ข้อ...[②] วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยให้ยื่นพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิก ตามข้อ...[①](๓) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ...[①] ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือให้ครบถ้วน

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ

ข้อ... ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ.....บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

ข้อ... การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

การถือหุ้นแรกเข้า การชำระค่าหุ้น การแจ้งยอดจำนวนหุ้น และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับ หมวด..... **** ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลม สำหรับการถือหุ้นเพิ่มให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

---

* ข. กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ เพิ่มเติมในข้อบังคับกรณีเป็นบุคลากรหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกับสมาชิก และได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัดนั้น แต่ข้อบังคับไม่ได้กำหนดคุณสมบัติให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ (สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์)

** ค. กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ เพิ่มเติมในข้อบังคับกรณี สหกรณ์ในสถานศึกษาประสงค์รับผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษานั้นที่มีสัญชาติไทย ทั้งที่บรรลุนิติภาวะและไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นสมาชิกสมทบได้ (สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน)

*** ระบุตามประเภทของสหกรณ์

**** ระบุเลขหมวดว่าด้วยหุ้น

ข้อ... สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้

(๑) รับเงินปันผลตามหุ้นที่ถือในอัตราเดียวกับสมาชิก

(๒) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจได้ในอัตราเดียวกับสมาชิก

(๓) .....

(๔) .....

(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

(๒) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

(๓) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

(๔) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

(๕) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ ในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่

(๒) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ

(๓) เป็นกรรมการดำเนินการ

(๔) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง

ข้อ...[๓] การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

(๑) ตาย

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๓) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย

(๔) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว

(๕) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ... [๑] เว้นแต่ สมาชิกซึ่งเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับสมาชิกสมทบซึ่งตาย หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ยังคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้

(๖) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อ... การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

ข้อ... การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

(๒) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ

(๓) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์

(๔) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์และขาดจากสมาชิกภาพ

ข้อ... การเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูลของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ชื่อ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ... การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทของสมาชิกสมทบทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อ... ④

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น

ข้อ... ④ การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ และการจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีสหกรณ์มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มขาดทุนสะสม รวมทั้งการคำนวณมูลค่าต่อหุ้นและการโอนหุ้นของสมาชิกสมทบ ให้ถือปฏิบัติตามการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพโดยอนุโลม

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ... ③ (๕) และ (๖) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้น ภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อ... การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ... ④ นั้น ให้สหกรณ์หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

ข้อ... การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบรายนั้นออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ